

Nome: Eduardo Lucas Lemes Januário Curso: Administração
Tutora: Claudia Rangel Correa Turma FOR - TO260015816A2

Agenda 4: Departamento Pessoal I

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece normas para regulamentar as relações entre empregadores e empregados. Para identificar se existe um vínculo empregatício, é necessário observar algumas características da relação de trabalho, e não apenas a existência de um contrato formal. Conforme o conteúdo da aula, o vínculo empregatício está relacionado à prestação de serviço não eventual, sob dependência do empregador e mediante salário, sendo considerados requisitos a habitualidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade.

No caso do Salão de Beleza Charme & Estilo, esses requisitos podem ser observados de maneira bastante clara na situação de Mariana, enquanto a relação de Juliana apresenta características diferentes. Dessa forma, a análise de cada caso permite compreender como os requisitos do vínculo empregatício são aplicados na prática.

1. Situação de Mariana

Com base nas características apresentadas, Mariana pode ser considerada empregada do Salão de Beleza Charme & Estilo, pois sua relação de trabalho apresenta os cinco requisitos estudados no conteúdo da aula.

O primeiro requisito é a habitualidade ou continuidade. Mariana trabalha no salão há dois anos, cumprindo uma jornada regular de terça-feira a sábado, das 9h às 18h. Portanto, não se trata de uma prestação de serviço eventual, mas de uma atividade realizada de maneira contínua e periódica. A aula define a habitualidade justamente como a prestação de serviços de forma periódica, conforme estabelecido na relação de trabalho.

Também está presente a subordinação, pois Mariana deve seguir a escala definida pela gerente, cumprir os horários estabelecidos, atender os clientes de acordo com a agenda da recepção e seguir as orientações da gerente. Isso demonstra que existe uma relação de dependência e que o salão dirige a forma como o trabalho deve ser realizado. De acordo com a aula, a subordinação ocorre quando o empregado deve cumprir as ordens determinadas pelo empregador.

A onerosidade também está claramente presente, uma vez que Mariana recebe um salário fixo mensal, independentemente da quantidade de clientes atendidos ou do faturamento do salão. Dessa forma, existe uma contraprestação financeira pelo trabalho realizado, característica essencial da relação de emprego.

Outro requisito é a pessoalidade. Mariana não pode simplesmente enviar outra pessoa para realizar seus atendimentos, pois sua atividade deve ser executada pessoalmente por ela. Essa característica demonstra que o serviço está diretamente vinculado à pessoa contratada, exatamente como apresentado no conteúdo da aula.

Por fim, existe a alteridade, pois Mariana recebe seu salário normalmente independentemente da quantidade de clientes atendidos ou do faturamento obtido pelo salão. Assim, os riscos econômicos da atividade pertencem ao empregador e não são transferidos para a trabalhadora. A aula apresenta a alteridade como o princípio segundo o qual o empregador assume os riscos econômicos do negócio, mantendo o salário do empregado mesmo quando a empresa apresenta resultados negativos.

Portanto, considerando as informações apresentadas no caso e os conceitos estudados, Mariana reúne os requisitos de habitualidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade, caracterizando uma relação de emprego com o salão.

2. Situação de Juliana

A situação de Juliana é diferente. Com base nas informações apresentadas, não há indicação de vínculo empregatício entre Juliana e o Salão de Beleza Charme & Estilo.

Embora Juliana compareça ao salão para realizar suas atividades, sua presença acontece apenas em alguns finais de semana, durante ações promocionais da empresa de cosméticos. Portanto, não existe a mesma habitualidade apresentada no caso de Mariana.

Além disso, Juliana não está subordinada à gerente do salão. Ela segue apenas as orientações do supervisor da empresa de cosméticos, que é responsável por sua atividade. Dessa maneira, não existe uma relação de subordinação com o salão.

Quanto à remuneração, Juliana recebe uma diária da empresa de cosméticos, e não do Salão Charme & Estilo. Portanto, também não está caracterizada uma relação de salário entre Juliana e o salão.

Assim, embora Juliana realize atividades dentro do estabelecimento, isso, por si só, não caracteriza vínculo empregatício. Para que isso ocorresse, seria necessário que os requisitos da relação de emprego estivessem presentes entre Juliana e o salão. No caso apresentado, os elementos indicam que sua relação profissional está vinculada à empresa de cosméticos.

3. Os cinco requisitos do vínculo empregatício

A habitualidade ou continuidade corresponde à prestação de serviços de maneira não eventual e periódica. No caso de Mariana, esse requisito está presente porque ela trabalha no salão há dois anos, seguindo uma jornada definida de terça a sábado. Já Juliana não apresenta essa característica em relação ao salão, pois comparece apenas em alguns finais de semana para ações promocionais.

A subordinação ocorre quando o trabalhador deve seguir as orientações e determinações do empregador. Mariana apresenta esse requisito porque deve cumprir horários, escala, agenda e orientações da gerente. Juliana, por outro lado, segue as orientações do supervisor da empresa de cosméticos e não recebe ordens da gerente do salão.

A onerosidade significa que existe uma remuneração pelo serviço prestado. Mariana recebe um salário fixo mensal pago pelo salão, caracterizando claramente esse requisito. Juliana também recebe pelo seu trabalho, mas o pagamento é realizado pela empresa de cosméticos, e não pelo salão. Portanto, não há onerosidade estabelecida diretamente entre Juliana e o Salão Charme & Estilo.

A pessoalidade significa que o trabalho deve ser realizado pessoalmente pelo empregado, não sendo possível simplesmente enviar outra pessoa para executar suas funções. No caso de Mariana, isso fica evidente porque ela não pode enviar outra pessoa para realizar seus atendimentos. Em relação a Juliana, o caso não apresenta informação suficiente para afirmar que exista pessoalidade em uma relação de emprego com o salão.

Por fim, a alteridade está relacionada ao fato de que os riscos econômicos da atividade são assumidos pelo empregador, sem serem transferidos ao empregado. Mariana recebe seu salário normalmente, independentemente da quantidade de clientes atendidos ou do faturamento do salão, demonstrando a presença desse requisito. No caso de Juliana, os elementos apresentados indicam que sua remuneração e sua atividade estão vinculadas à empresa de cosméticos, e não ao risco econômico do Salão Charme & Estilo.

Conclusão

Diante da análise, percebe-se que a principal diferença entre as duas situações está na forma como cada profissional se relaciona com o estabelecimento. Mariana apresenta os cinco requisitos do vínculo empregatício, pois trabalha de maneira habitual, recebe salário do salão, está subordinada à gerente, deve prestar o serviço pessoalmente e não assume os riscos econômicos da atividade. Já Juliana não apresenta esses requisitos em relação ao salão, pois sua atuação é pontual, sua remuneração vem da empresa de cosméticos e sua subordinação ocorre perante o supervisor dessa empresa.

Dessa forma, o caso demonstra que a identificação de um vínculo empregatício depende da análise concreta da relação de trabalho e de suas características, especialmente dos requisitos estabelecidos pela CLT e estudados na aula.